דילמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב אלא אמר אביי בשבעה דכולי עלמא לא פליגי דמיחייבא כי פליגי בשאר ימות השנה רבנן סברי גזרינן שאר ימות השנה אטו שבעה ור' יהודה סבר לא גזרינן א"ל רבא והא סוכת החג בחג קתני אלא אמר רבא בשאר ימות השנה כ"ע לא פליגי דפטורה כי פליגי בשבעה וסוכה טעמא לחוד ולשכה טעמא לחוד סוכה טעמא לחוד רבי יהודה לטעמיה דאמר [א]סוכה דירת קבע בעינן ומיחייבא במזוזה ורבנן לטעמייהו דאמרי סוכה דירת עראי בעינן ולא מיחייבא במזוזה ולשכה טעמא לחוד רבנן סברי דירה בעל כרחה שמה דירה ורבי יהודה סבר דירה בעל כרחה לא שמה דירה ומדרבנן הוא דתקינו לה שלא יאמרו כהן גדול חבוש בבית האסורין מאן תנא להא דתנו רבנן

כל

אלא אמר אביי. בשבעת ימים של פרישה לא פליג ר' יהודה דודאי מיחייב דומיא דסוכה: **כי פליגי בשאר ימות השנה.** רבנן סברי גזרינן שאר ימות השנה אטו שבעה ור' יהודה סבר לא גזרינן אלא לשכת פרהדרין בשאר ימות השנה היא לה מזוזה כדי שתהא מוחזקת לכל יודעיה כבית דירה גמורה שלא יאמרו על הכהן בשבעת ימי הפרישה בבית האסורין חבוש: **והא סוכת החג בחג קתני.** ופטרי רבנן אלמא בשבעה נמי איכא למאן דפטר: **כי פליגי בשבעה.** בין בלשכה בין בסוכה והפוטר כאן מחייב כאן והחליפו דבריהם: **וסוכה טעמא לחוד כו'.** ר' יהודה לטעמיה דאמר במסכת סוכה (דף ז:) דירת קבע היא והכשיר סוכה גבוה מעשרים אמה שאינה ראויה ליעשות אלא במחילת קבע הלכך בית חשיבא נמי לענין מזוזה:

כל

דילמא אתי לאפרושי מן הפטור על החיוב. תימה לי הא איכא טובא דמדאורייתא לא מיחייב ורבנן גזרו בהן ולא חיישינן דילמא אתי לאפרושי מן הפטור על החיוב כגון הלוקח מעם הארץ וי"ל כיון דלא תקינו לאפרושי תרומה גדולה ואפילו מעשרות נמי דתקינו לאפרושי מפרישן והן שלו איכא היכרא טובא דהוי מדרבנן ולא אתי לאפרושי מן הפטור על החיוב וכן הא דאמר פ"ק דביצה (דף יג.) הכניס שבולים לעשות מהם עיסה אוכל מהן עראי ופטור אבל אם לאכול קבע חייב מדרבנן כיון דשרו למיכל מינייהו עראי בלא מעשר איכא היכרא למידי דמיחייב מדאורייתא אסור לאכול אפי' עראי אחר מירוח כדתנן בפ"ק דמסכת פיאה (מ"ו) מאכילין לחיות ולעופות עד שימרח אבל בתר מירוח לא וכל אכילת בהמה חשיב אכילת עראי וא"ת והא תקינו להפריש על תבואה שלקח מן הנכרי למ"ד יש קנין לנכרי להפקיע מיד מעשר ולא חייש דילמא אתי לאפרושי מן הפטור על החיוב וי"ל בתבואת נכרי ליכא דטעי וכן יש לתרץ על תבואת חוצה לארץ שהיו מפרישין ממנה תרומה ומעשר עד שלא באו הרומים וביטלוה כדאיתא בירושלמי דליכא דטעי ועציץ שאינו נקוב נמי דחייב מדרבנן הא אמרינן בפ' האשה רבה (יבמות דף פט.) גבי מאינו נקוב על הנקוב תרומה ויחזור ויתרום בתרי מני לייט בחד מנא לא לייט אבל הכא אי מחייבינן ליה לאפרושי טעי וסבר דמדאורייתא חייב דמי מפיס לידע איזו דירה קבועה לאורייתא דכיון דבההוא שעתא דיירי בה בקבע וחזו דמחייבינן לה במעשר סבר דדירה גמורה חשבינן לה ואתי לאפרושי מן הפטור על החיוב:

רבנן סברי גזרינן שאר ימות השנה. וה"פ שבה היתה דירה שבעה להכי גזרינן שאר ימות השנה אטו הנך ז' אמר רבי יהודה והלא כמה לשכות שהיה בהן בית דירה לפעמים לשום צורך ואפי' הכי לא גזרינן בהן שאר ימות השנה אטו הנך יומי אלא לשכת פרהדרין גזירה אע"ג דלרבנן נמי גזירה היתה כדפי' הכי קאמר ר' יהודה גזירה אחריתי שלא יאמרו כ"ג חבוש בבית האסורין הוא:

רבנן סברי גזרינן ור' יהודה סבר **לא** גזרינן. כן היא גי' רש"י ופירוש דאדלעיל קאי אלשכת פרהדרין והשתא לא תיקשי דר' יהודה אדר' יהודה דהא דמחייב ר' יהודה בסוכה ואפי' מדאורייתא מדמחייב במעשר היינו בז' ימי החג והא דפטר לעיל מדאורייתא היינו בשאר ימות השנה וקשיא לן מאי איצטריך רבא למפרך מלישנא דברייתא דקתני סוכת החג בחג בלא ברייתא תיקשי ליה לאביי מדברי עצמו דכי היכי דלא תקשה דר' יהודה אדר"י מוקי לברייתא דסוכה בז' ימי החג דאי לאו הכי לא הוה משני מידי ממאי דפרכינן מעיקרא וא"כ בלא לישנא דברייתא דסוכת החג בחג תיקשי לאביי דעל כרחך בחג איירי ועוד דוחק הוא לומר דכי קאמר לעיל וכי תימא מדרבנן ליכא למימר גזירה קשה א"כ לעיל נמי בלשכת פרהדרין נצטרך לפרש גזירה דר' יהודה אטו דירה גמורה כי הכא ואם כן לא הוי כי מסקנא דמפרשינן משום שלא יאמרו כ"ג חבוש הוא ועוד אי גזרינן בלשכת פרהדרין אטו דירה גמורה א"כ בשאר כל הלשכות נמי שהיה בהן בית דירה אמאי לא הוה להן מזוזה ניגזור אטו דירה גמורה מיהו זה נוכל ליישב דהכי פריך והלא כמה לשכות שהיה בהן דירת עראי כגון לשכות שהיו שומרים בלילה ולא ביום שלא היה להם מזוזה ואם איתא דדירת עראי כזו חייב דאורייתא בשעת דירה א"כ הנך נמי ניחייבו בלילה אלא ע"כ גזירה דרבנן היתה אטו דירה גמורה והך דהיה בה דירת ז' ביממא ולילא מיחלפא בדירה גמורה אבל הנך לא מיחלפין הלכך לא גזרו בהן ועוד קשה מאי האי דפריך והא סוכת החג בחג קתני דמשמע דלא פריך אלא מדקתני בחג אבל אי הוה תני סוכת החג סתמא לא הוה קשה ליה ואמאי דאעפ"כ תיקשי ליה ההיא דלעיל מחייבי רבנן אף בשאר ימות השנה ולא מצי לחלק בין סוכה ללשכת פרהדרין כמו שחילקתי לעיל דא"כ מאי פריך והא סוכת החג כו' לימא דרבנן אע"ג דגבי לשכת פרהדרין גזרי אפי' בשאר ימות השנה בסוכת החג פטרי אפילו בחג משום דסוכה לא חשיבא דירה כולי האי כלשכת פרהדרין אלא על כרחך אביי ורבא לית להו האי סברא לחלק בין סוכה ללשכת פרהדרין ואדרבה הכי הוה ליה למימר דר' יהודה אדרבי יהודה קשיא דרבנן אדרבנן לא קשיא דמתוך תירוצו של אביי שהוא בא לתרץ לרבי יהודה קשה טפי לרבנן מדמעיקרא דאפילו בלא שינויא דאביי קשיא דרבנן אדרבנן אפילו כי מוקמינן לשני הברייתות בשבעה כ"ש לאביי דאמר דרבנן מחייבי לעיל אפילו בשאר ימות השנה והכא פטרי אפילו בחג ועוד כיון דרבנן דלעיל לא מחייבי אלא משום גזירה ורבי יהודה לא אתא לאיפלוגי עלייהו אלא בהא דאין הטעם משום גזירה דשאר ימות השנה אטו ז' אלא משום שמא יאמרו כהן גדול חבוש הוא אם כן לא הוה ליה למימר בהאי לישנא לשכת פרהדרין גזירה היתה כיון דלרבנן נמי גזירה היתה אלא איבעי ליה לפרושי הגזירה שלא יאמרו כהן גדול חבוש הוא ועוד בכל הספרים ישנים שראיתי גרסי' בהו איפכא דרבנן סברי לא גזרינן ור' יהודה סבר גזרינן ונראה לי כל הסוגיא בע"א דהאי דקאמר וכי תימא מדרבנן היינו משום שמא יאמרו היושב בסוכה בחג חבוש הוא בבית האסורין וכו' עד בשבעה כולי עלמא לא פליגי בין בלשכה בין בסוכה כי פליגי בשאר ימות השנה בין בלשכה בין בסוכה רבנן סברי לא גזרינן והכי פי' גבי לשכה חוץ מלשכת פרהדרין שבה היתה דירה פי' בשעה שבה היתה דירה דהיינו כל ז' ותו לא מיחייבא מדאורייתא אבל גזירה לרבנן לית להו אמר ר' יהודה לדידכו דאמריתו דכל ז' מדאורייתא והלא כמה לשכות שהיה בהן דירת עראי כזו ולא היה להם מזוזה ואפי' בשעה שהיה בהן דירה אלא לשכת פרהדרין גזירה היתה שלא יאמרו כ"ג חבוש וכיון דמההוא טעמא הוא היה לה מזוזה כל השנה כי היכי דתיפרסם מילתא לכל דדירה מעלייתא היא ולא יאמרו כהן גדול בבית האסורים הוא חבוש וגבי סוכה נמי שבעה דחג כולי עלמא לא פליגי דחייב לרבנן מדאורייתא ולרבי יהודה מדרבנן כמו לגבי לשכת פרהדרין כי פליגי בשאר ימות השנה רבנן לא גזרו שאר ימות השנה אטו חג ור' יהודה גזר שלא יאמרו היושב בסוכה בחג חבוש בבית האסורין הוא ויש בדבר גנאי ובזוי מצוה ונראה כאילו הקב"ה מטריח על ישראל וחובשן בבית האסורים להכי חייבת במזוזה

כל

מסורת הש"ס

א) [סוכה ז: כא:],

מוסף רש"י

סוכה דירת קבע בעינן. ראויה להשתמש קבוע ונראית כבית (סוכה ז:).

רבינו חננאל

וניחוש דילמא מפריש מזה מעשר על אחר [ש]מחויב מדאורייתא, ונמצא מפריש מעשר מן הפטור על החייב. אלמא במעשר (דאיכא) [ליכא] למימר חייב מדרבנן. ומפורש בתחילת סוכה. ופירק רבה בשבעת ימים שכהן דר בה כולי עלמא לא פליגי דחייב במזוזה, כי פליגי בשאר ימות השנה, רבנן סברי גזרינן לקבוע בה מזוזה כל השנה אטו שבעת ימים שכהן גדול דר בה, ור' יהודה סבר לא גזרינן. א"ל אביי והא סוכת החג בחג קתני מכלל שחלוקתם בשבעת ימי החג, ופירק רבה פירוק אחר ואמר ודאי לא פליגי אלא בהני שבעת יומי דדר בה כהן גדול, ושני ליה סוכה מלשכה, טעמא דרבי יהודה בסוכה דבעי דירת קבע, ודירה לדעתיה דירת קבע כדתניא סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ור' יהודה מכשיר עד מ' ונ' אמה. וכל דירת קבע וכל דירה נמי שהיא לדעתיה, חייבת במזוזה, אבל דירת כהן גדול בלשכה זו בעל כרחיה היא, לפיכך אינה חייבת במזוזה מדאורייתא, [ו]רבנן הוא דתקינו לה מזוזה שלא יאמרו כהן גדול בבית האסורין הוא חבוש. דברי רבנן פשוטין הן.

תוס' ישנים

ודילמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור. וא"ת והא בכמה מקומות תקנו מעשר מדרבנן ולא גזרו. וי"ל מהכא איכא למיטעי טפי דלא מסקי אטעמא דגזירה היא, אלא סברי דבית גמור חשיבא. וכי האי גוונא אמרינן בפסחים [נא, א] גבי אלתא דארוזא ניכלה זר באפייהו, דילמא אתי לאפרושי מן הפטור על החיוב כו'. **דילמא אתי לאפרושי כו'.** תימה דמאי איכא למיחש אם יפריש מזה על אותו שנתחייב וראה פני הבית או מאותו על זה, נהי דאינו מתחייב כלל במעשר עד שיראה פני הבית, מ"מ אם הפריש ממנו מעשר בשיבולין שפיר דמי, כדקאמרינן בעלמא [שבת קכז, ב] מעשר [ראשון] שהקדימו בשבולין פטור מתרומה גדולה, וכ"ש אותה שמירחה (אחר) [קודם] שראה פני הבית. ועוד הביא ריב"א ראיה מדתנן במסכת תרומות [פ"א מ"י] אין תורמין דבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו ואם תרם תרומתו תרומה, וכל שכן האי שנגמרה מלאכתו אלא שלא ראה פני הבית. וי"ל דמ"מ יש לחוש כגון כשהביא התבואה דרך גגות א) וקרפיפות לסוכה או הביאה [במוץ], דס"ד שמן התורה פטור במעשר אפילו הוא באכילת (עראי) [קבע] ויבא להפרישו על אותו שהכניס במוץ לבית שמן התורה חייב במעשר לענין אכילת קבע דלא שרינן אלא לבהמתו בלבד. ה"ג בקונטרס ובפירוש ר"ח דרבי יהודה סבר **לא** גזרינן **שאר** ימות השנה **אטו** שבעה ורבנן סברי גזרינן, א"ל רבא והא סוכת החג בחג קתני. פירוש ופטרי רבנן אפילו בחג וה"ה לשכת פרהדרין ביוה"כ. וא"ת וכי לא היה יודע אביי דבחג קתני. וי"ל דודאי ידע והוא לא מיירי אלא בלשכה, אבל בסוכה מחייב כל ז' מדרבנן, והיה יכול ודאי להקשות דרבנן אדרבנן דפטרי ולעיל מחייבי, אלא שהיה יכול לומר דתרי רבנן נינהו. ומיהו קשה קצת דאמאי לא קפריך ליה רבא בהדיא דר"י אדר' יהודה קשיא דרבנן אדרבנן לא קשיא. ועוד קשה קצת דמשמע דאי לא הוה תני בחג הוה אתי שפיר, וכ"ש דקשה טפי דר"י אדר' יהודה, דר' יהודה מחייב הכא מן התורה ולעיל לא מחייב אפילו מדרבנן, ורבנן פטרי הכא ולעיל מחייבי. אך בזה יי"ל דר' יהודה לא מחייב הכא אלא מדרבנן דגזר אטו בית, אבל בלשכה לא גזר מטעם דסוכה לכל מסורה כדפרישית לעיל. ויש ספרים דגרסי איפכא דרבי יהודה סבר דגזרינן שאר ימות השנה אטו שבעה ורבנן סברי לא גזרינן, והשתא אתי שפיר דפריך והא סוכת החג בחג קתני, דפריך על הא דמוקי לה שלא בחג, אבל מ"מ קשיא מה ס"ד דאביי והא בחג קתני, אם לא נאמר דסבר אביי תני סוכת החג. אבל עוד קשה דרבי יהודה אדרבי יהודה ורבנן אדרבנן כדפירשתי. ורבי יהודה **לטעמיה דאמר סוכה דירת קבע בעינן.** [וא"ת רבי מאיר אית ליה סוכה דירת קבע בעינן] גבי כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינן [סוכה ז, ב], ואפילו הכי פטר סוכה ממזוזה התם בפ"ק [ח, ב] גבי זו לפנים מזו. יי"ל דהתם בשאר ימות השנה ולא בחג. אבל אין לומר דאף דרבי מאיר מצריך דירת קבע מ"מ פטר לה ממזוזה דלא בעי דירת קבע כמו ר' יהודה, דעל כרחיה כולהו הני תנאי דהתם לא שוו בדירת קבע, דלרבי צריך ד' אמות ולבית שמאי ראשו

תוס' ישנים (המשך)

ורובו ושולחנו, דהא מ"מ אשכחן לר"מ דמצריך דירת קבע יותר מהך, דהא רבי אית ליה דירת קבע יותר מב"ש דמצריך בסוכה ד' אמות על ד' אמות ואינהו לא מצרכי אלא ראשו ורובו ושולחנו, ורבי יוחנן סבר לה כרבי דאמר ד' אמות על ד' אמות ומכשיר סוכה עגולה ככשן, ור"מ פוסל סוכה עגולה, אלמא מצריך ביותר דירת קבע. ועוד כי אין נראה לחלק לענין דירת סוכה של קבע לענין מזוזה כדאמר בריש פרק הישן [כח, ב] ואב"א רבי יהודה לטעמיה דאמר סוכה דירת קבע בעינן והוי מטה אהל עראי ולא אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע, ור"ש סבר אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע, ואמאי קאמר הכי לימא דר"ש סבר דסוכה לא הוי כל כך אהל קבע ואינו אהל קבע כמו רבי יהודה, אלמא שכולן הן שוין לענין דירת קבע לענין שאר דברים כמו עראי, וה"ה לענין מזוזה, כי למה נחלק בדחוקים בדבר שאין צריכין. ה"ר אלחנן. רבי יהודה לטעמיה דאמר סוכה דירת קבע בעינן. ורבא לטעמיה דמפרש בריש סוכה [ג, א] דטעמיה דרבי יהודה משום דירת קבע בעינן, וכל שאר אמוראי דהתם לית להו דרבא דהכא. אי נמי דאית להו דרבא וסברי דמהכא יש להוכיח (מדר') [דלר'] יהודה סוכה דירת קבע בעינן אבל מהך דסוכה ליכא למשמע מיניה. ורבי יהודה סבר דירה בעל ברחיה לא שמה דירה. וסוכה לאו דירה בעל כרחיה הוא שאינו זז מביתו ואשתו ובניו בבית והולך הנה והנה. וא"ת אמאי דחיק למיתלי טעמא דרבי יהודה בהכי, לימא דטעמיה דרבי יהודה דפטר לשכת פרהדרין משום דלא נתחלקה ירושלים לשבטים ושמעינן ליה לקמן אף בית הכנסת של כרכים. וי"ל דאי הוה פטר ליה רבי יהודה מטעם דלא נתחלקה לא הוה שייך לחיובי ביה מזוזה משום גזירה שמא יאמרו כו' דכולי עלמא ידעי דהר הבית פטור ממזוזה דלא ביתו הוא. ובירושלמי [פ"א ה"א] יש ברייתא דתני בה ובשעריך פרט לשערי הר הבית לשכות ועזרה, ותניא אידך לרבות, ומוקי לה חדא כר' יהודה וחדא כרבנן.

א)עיין ש"י.